

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 555/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

บริษัทน้ำมันอิสาน จำกัด กับพวก

จำเลย

นายอนุเทพ ถนอมกุลบุตร จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าฎีกาข้อ 2 ย่อหน้าแรกเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้นต้น และฎีกาข้อ 2 ย่อหน้าสองเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ย่อหน้าแรก ที่ว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่เป็นการกระทำความผิดกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยว กับความสงบ แม้จำเลยที่ 2 มีได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วในชั้นอุทธรณ์ ก็ไม่ต้องห้ามฎีกา และคดีของจำเลยไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 141 ลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 4,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก 6 เดือน กระทบหนึ่ง ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 142 ลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 6,000

บาทจำเลยที่ 2 จำคุก 6 เดือน กระทั่งหนึ่ง ผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ให้ปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 รวมเป็นเงินสี่เท่าของราคาของรวมค่าอากร เข้าด้วยเป็นเงิน 148,899,935.24 บาท และจำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปีด้วย อีกกระบวน หนึ่งลงโทษทุกกรรมเป็นกระบวนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91รวม ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท ในสองกระบวนแรกจำเลยที่ 2 ลงโทษทุกกรรม รวมจำคุก 2 ปี และรวมปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในกระบวนที่สามเป็นเงิน 148,899,935.24 บาท โทษจำคุกของจำเลยที่ 2 ให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 89แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 แต่ละกระบวนไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานว่าจำเลยที่ 2 เข้าจัดการหรือสั่งการเกี่ยวกับการกระ ทำความผิดตามฟ้องจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 77 เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อ กฎหมาย ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่
ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 แต่ละกระทงไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยที่ 2
ฎีกาว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานว่าจำเลยที่ 2 เข้าจัดการหรือสั่งการเกี่ยวกับการกระ
ทำความผิดตามฟ้องจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 77 เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่าจำเลยที่ 2
เป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อ
กฎหมาย ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ